

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2340/2533

กรมทางหลวง  
นาย เริงพร ปัตตะพงศ์

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 448

โจทก์เป็นนิติบุคคล ระหว่างเกิดเหตุมี ม.เป็นอธิบดี ม.จึงเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียว การที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างของโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน จะถือว่าโจทก์ทราบไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ใช่ผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ เมื่อ ม. อธิบดีกรมทางหลวงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 ฟ้องของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเป็นเจ้าของผู้ครอบครองดูแลรักษาทางหลวงที่เกิดเหตุคดีนี้ รวมทั้งหลักกันโค้งและเสาไฟฟ้าที่อยู่ริมหรือต่อเนืองกับทางหลวง จำเลยได้ขับรถยนต์ชนหลักกันโค้งแตกหัก 1 อัน คิดเป็นเงิน 250 บาท ค่าดวงโคมไฟ 1 ชุด คิดเป็นเงิน 6,910 บาท อุปกรณ์แผงสวิตช์ และค่าแรงติดตั้งคิดเป็นเงิน 1,000 บาท รวมความเสียหายเป็นเงิน 8,160 บาท โจทก์ทราบการละเมิดของจำเลยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2527 โจทก์เคยทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 8,160 บาท

พร้อมด้วยดอกเบี๋ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2526 จนกว่าจะชำระ  
เสร็จ จำเลยให้การว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้  
จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 8,160 บาท พร้อมด้วยดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ  
เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยใช้ค่า  
ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 400 บาท จำเลยอุทธรณ์ใน  
ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2526  
จำเลยได้ขั้บรรยณต์ชนหลักกันค้องและเสาไฟฟ้าของโจทก์เสียหาย เมื่อวันที่ 20  
กรกฎาคม 2526 นายวิเชียร เทียนดำนายช่างโยธาแขวงกรทงเทพได้มี  
หนังสือให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ จำเลยไม่ชำระ ต่อมาวันที่ 29  
พฤษภาคม 2527นายนิคม ขจรศรีเดช นิติกร 7 ได้ทำบันทึกเสนอรองอธิบดีกรม  
ทงหลวงและรองอธิบดีกรมทงหลวงได้บันทึกต่อท้ายเสนอให้นายมนัส ควนนิช  
อธิบดีกรมทงหลวงทราบในวันเดียวกัน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10คดีมีปัญหา  
ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาเพียงเรื่องอายุความซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ที่จำเลย  
ฎีกาว่า จำเลยทำละเมิดเมื่อวันที่4 มิถุนายน 2526 นายวิเชียร เทียนดำ นายช่าง  
โยธาแขวงกรทงเทพเจ้าหน้าที่ของโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคล รู้ถึงการละเมิดและรู้  
ว่าจำเลยเป็นผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม2526 ถือว่า  
โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันดังกล่าว โจทก์มา  
ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่19 กันยายน 2527 ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี คดีของโจทก์จึงขาด  
อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 นั้นศาลฎีกาเห็นว่า  
โจทก์เป็นนิติบุคคล ระหว่างเกิดเหตุมีนายมนัสควนนิช เป็นอธิบดี นายมนัสจึงเป็นผู้  
มีอำนาจทำการแทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียว การที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างของโจทก์รู้ถึงการ  
ละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจะถือว่าโจทก์ทราบด้วยไม่ได้ เพราะ  
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ใช่ผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ ดังนั้นเมื่อนายมนัสอธิบดีกรม

ทางหลวงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ที่จำเลยอ้างคำพิพากษาฎีกาที่ 2602/2525 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โจทก์ นายสำราญ พฤษพานิช จำเลย มานั้น เป็นคนละเรื่องกับคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตรวิมล-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ